

Juzg. 5.º Flia., Córdoba, A. N.º 446, 06/06/2025, “T., C. F. — G., D. A. — Solicita Homologación — Ley 10.305” [...] Y VISTOS: Estos autos caratulados “T., C. F. — G., D. A. — Solicita Homologación — Ley 10.305” Expte. N.º ... de los que resulta que: Con fecha 28/05/2024 comparece C. F. T., junto a su letrada patrocinante C. M. V., plantea incidente de reducción de cuota alimentaria, solicitando que la misma sea fijada en la suma de pesos equivalentes al cinco por ciento (5 %) de la totalidad de los haberes que percibe mensualmente como empleado en relación de dependencia y el 50 % de los gastos extraordinarios que detalla en su escrito. Funda su pretensión en que lo estipulado mediante acuerdo homologado por Auto N.º 325 del 18/5/2023 no concuerda con lo que los progenitores implementan en forma diaria. Indica que comparte con su hijo T. I. tiempo mayor al acordado, pernoctando junto a él varios días más a la semana en su hogar, casi medio mes; y que el régimen de cuidado ha cambiado atento que los progenitores lo amoldan de acuerdo a su régimen de trabajo tan cambiante. Asimismo, expresa que posteriormente al acuerdo nació su hija F., significándole mayores requerimientos económicos. Expresa que el niño va a una escuela primaria pública y gratuita, y no asiste a terapia, en contra de lo acordado. Manifiesta que trabaja en relación de dependencia para la razón social “C. d. A. F. S.A.” en el puesto de operario oficial, indicando que al momento de firmar el documento homologado, el suscripto trabajaba en la misma razón social con un sueldo inferior al actual y donde el 25% homologado era equilibrado para satisfacer las necesidades de T. I., siendo a la fecha sus ingresos mayores y lo fijado ahora es enormemente sobreabundante. Indica que realiza pagos de la obra social por afuera de la deducción del recibo. Por ello, solicita se haga lugar a la reducción. Ofrece prueba documental, testimonial, informativa y confesional. Con fecha 09/10/2024 se imprime el trámite previsto por el art. 99 de la ley 10.305 (conforme lo regulado por el art. 89 de dicho cuerpo legal) y se ordena correr traslado a D. A. G., quien contesta con fecha 22/10/2024 con el patrocinio letrado de P. R. F.. En tal presentación rechaza el pedido de la contraria e indica que el progenitor jamás cumplió con los días y horarios establecidos, y que tuvieron que amoldarse a sus horarios y jornadas laborales pese al desorden que provocaba. Indica que en los últimos dos meses el progenitor alegó tener roto el vehículo y no poder retirar a T., con los gastos que esto a ella le produce. Asimismo, expresa que el progenitor cambió la obra social del hijo sin su consentimiento, y dejando de ser asistido por el psicólogo que trabajaba con su obra social previa. Indica también que T.

padece Asma, y los gastos que ello insume. En síntesis, solicita el rechazo del incidente de reducción de la cuota alimentaria. Ofrece prueba documental, confesional, presuncional, informativa, testimonial. Con fecha 05/08/2022, se toma la audiencia del art. 89 del CPF, no llegando las partes a ningún acuerdo, se decreta lo siguiente: “Téngase por ratificada el incidente de modificación de cuota planteado por C. F. T. y el rechazo del incidente formulado por D. A. G.. Téngase presente lo manifestado y la prueba ofrecida por ambas partes. A mérito de ello y la normativa vigente (art. 99 inc. 3 del CPF), provéase a la prueba: A la ofrecida en fecha 28/05/2024 por el incidentista C. F. T.: Documental: Agréguese. Testimonial: Fíjese audiencia para el día 17 de febrero del año 2025 a las 09:00, 9:30 y 10 horas, a los fines de recepcionar la declaración testimonial de P. N. G., N. A. T. y J. E. P. respectivamente, debiendo notificar con transcripción del art. 287 del CPC, y siendo a cargo del proponente la notificación respectiva. Informativa: 1) Oficiése a la razón social R.S.A. a fin de que informe si la Sra. D. A. G. D.N.I. n° ..., tiene antecedentes laborales en la referida razón social en los últimos cinco años a contar desde la fecha del diligenciamiento de dicho mandamiento. Hágase saber que podrá diligenciar el mismo conformelo dispuesto por el art. 322 del CPCC. Confesional: Acompañe el pliego de absolución de posiciones correspondiente y se proveerá conforme a derecho. Proveyendo a la prueba ofrecida en fecha 22/10/2024 por D. A. G.: Documental: Agréguese. Instrumental: Téngase presente. Testimonial: Fíjese audiencia para el día 18 de febrero del año 2025 a las 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 y 11:00 horas, a los fines de recepcionar la declaración testimonial de R. E. J. V. L. DNI ..., P. R. DNI N°: ... M. M. O. DNI ... C. C. O. DNI ... y A. P. J. Z. DNI ... respectivamente, debiendo notificar con transcripción del art. 287 del CPC, y siendo a cargo de la proponente la notificación respectiva. Presuncional: Téngase presente. Informativa: 1) A la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor a los efectos de que informe la fecha de baja del automotor marca Volkswagen Gol Trend dominio ... del año ... 2) Al ANSES a los fines de que informe si la Sr. G. percibe algún tipo de beneficio social. 3) A la empresa C. D. A. F. S.A. a los fines de que informe y acompañe recibos de sueldo de C. F. T. DNI ... desde el mes de mayo del año 2023 hasta el mes de septiembre del año 2024; Asimismo para que informe las jornadas laborales (días y horarios) durante este periodo, y para que informe cada cuantos días de antelación o en qué momento del mes organizan los días y horarios semanales y/o mensuales y les dan aviso a sus empleados, es decir si son

horarios fijos programados o variables. 4) Informativa a R. M. C. a los fines de que informe si D. A. G. DNI ... se encuentra trabajando en dicha empresa. 5) Informativa a obra social G. a los fines de que informe desde que fecha el niño T. I. T. G. DNI ... ingreso a la misma, cual fue la fecha de baja del mismo y motivo de la misma. Hágase saber que podrá diligenciar el mismo conforme lo dispuesto por el art. 322 del CPCC. Confesional: Acompañe el pliego de absolución de posiciones correspondiente y se proveerá conforme a derecho.” Vencido el término de prueba (art. 99 inc. 3 de la ley 10305), se ordena correr traslado a la Defensora de Familia en su carácter de Representante Complementaria, quien la evacua con fecha 07/03/2025. Luego de una reseña de la causa, expresa que no correspondería hacer lugar al pedido de disminución de cuota alimentaria planteado por el Sr. T.. Entiende que no se ha producido una modificación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para convenir la prestación alimentaria a cargo del progenitor, que justifique la procedencia de una reducción del aporte del Sr. T.. Expresa con relación a los gastos extraordinarios deben mantenerse según lo acordado respecto del 50 % a cargo de cada progenitor, debiendo también definirse en esta instancia lo referido a los gastos de educación anualizados y los gastos de salud que no cubra la obra social o la salud pública, los que también deberán ser asumidos en un 50 % por cada progenitor. Dictado el proveído que ordena Autos, firme el mismo queda la cuestión en condiciones de ser resuelta por el Tribunal. Con fecha 5/5/25 C. F. T. manifiesta que a los fines de evitar un desgaste procesal innecesario y que la resolución incidental a dictarse sea de cumplimiento imposible, informa que desde el mes de marzo/2025 se encuentra desvinculado de la C. d. A. F. S.A., empleadora para la cual laboraba, careciendo en la actualidad de trabajo registrado. Con fecha 05/05/2025 se tiene presente lo informado por el Sr. C. F. T. (en relación a su situación laboral actual) con noticia a la contraria; quien entiende que independientemente de que el cumplimiento se pueda tornar imposible se debe dictar sentencia, a los fines de que se resuelva sobre el porcentaje que le correspondería abonar al Sr. T., por si en un futuro consigue trabajo registrado para poder tenerlo como base y saber el porcentaje que correspondería abonar; a su vez también por las costas y honorarios correspondientes a cargo de quien resulte vencido. Por último, manifiesta que a raíz de la mala fe desplegada por el incidentista en haber llevado adelante todo un proceso judicial, haber transcurrido todas las etapas y audiencias correspondientes y haber esperado hasta que se llegue al final del mismo estando los presentes autos a resolver, decida renunciar

voluntariamente a su única fuente de trabajo estable y de hace años, causando un perjuicio inconmensurable al niño T., ya que lo deja sin obra social y también sin cuota alimentaria, es que con más razón esta parte entiende que debe dictarse sentencia debido al momento procesal en que nos encontramos y también a los fines de que sea condenando en costas (14/5/25). Con fecha 16/5/25 C. F. T. dice que a los fines de que la sentencia a dictarse sea conforme a la plataforma fáctica actual, al momento de resolverse el incidente incoado sea en base al Salario Mínimo Vital y Móvil y no a un porcentaje de haberes que ya no percibe, ni basándose en sugerencias futuras, puesto que hacerlo de este último modo sería indefectiblemente tornar de imposible cumplimiento los A. que así se ordenen. A todo evento destaca que al día de la fecha pese a no tener trabajo registrado con la ayuda de familiares abona la cobertura de salud “A.”, conforme constancia de credencial arrimada; todo lo que es tenido presente por el tribunal. Y CONSIDERANDO: La competencia: La competencia de la suscripta deviene de lo establecido por los arts. 16 inc. 7 y 21 inc. 1 de la ley 10305. La cuestión a resolver: Los presentes llegan a despacho a fin de resolver el incidente de reducción de la cuota alimentaria interpuesto por el alimentante, pretendiendo reducción de la cuota alimentaria y que la misma sea fijada en la suma de pesos equivalente al 5% de sus haberes que percibe como empleado de “C. d. A. F. S.A.” y el 50% de los gastos extraordinarios con fundamento en la variación del tiempo mayor de cuidado del hijo y del nacimiento posterior de otra hija; lo que es resistido por la progenitora. A su turno, la representante complementaria estima que debe rechazarse el pedido formulado por el Sr. T., en razón de no haberse acreditado una variación de las circunstancias tenidas en cuenta a la hora de determinarse la cuota alimentaria, que justifiquen una reducción de la misma. Luego de dictado el proveído de autos, el incidentista manifiesta la desvinculación de su trabajo en relación de dependencia por lo que requiere que se fije la cuota alimentaria en un porcentaje del SMVM, haciendo presente que abona la obra social del niño. La incidentada peticiona se dicte sentencia, destaca la mala fe del alimentante y pide se lo condene en las costas. En tal contexto se examinarán las constancias de la causa y la prueba rendida en orden a la procedencia o no del incidente de reducción y luego se analizará el hecho sobreviniente denunciado por el incidentista del cual debidamente anoticiada la incidentada. El incidente de reducción de cuota alimentaria: La cuota alimentaria vigente: Como primera cuestión, cabe destacar que mediante Auto 325 de fecha 18/05/2023 se resolvió homologar el siguiente acuerdo en relación a cuota alimentaria: “II.1.

Cuota alimentaria a cargo del progenitor: las partes acuerdan que la cuota alimentaria a cargo del progenitor y a favor de T. se fijará en la suma equivalente al 25% de los haberes netos que percibe el Sr. C. F. T. como empleado de la Empresa B., la misma se abonará del 1 al 5 de cada mes en la Cuenta Caja de Ahorro en pesos Nro. ... CBU ... titularidad de la Sra. D. A. G., comprometiéndose el Sr. T. a exhibir los recibos de haberes cada tres meses. Asimismo los progenitores abonarán el 50% de los gastos extraordinarios de los niños, debiendo dar aviso al otro progenitor con antelación suficiente del gasto y su correspondiente recibo para que se efectivice el pago. Además pagarán a medias el co-seguro del psicólogo al que concurre el niño. Se entiende como gasto extraordinario todo aquel que no haya sido previsto en la cuota alimentaria por ser inusual. A dichos fines las partes han sido informadas respecto de cuáles son los rubros cubiertos por la mesada alimentaria. Todo ello conforme la normativa vigente. Además del pago de la cuota alimentaria el niño tiene cobertura de la obra social que se descuenta por recibo de sueldo del progenitor...” El derecho y obligación alimentaria: De conformidad con el precepto legal contenido en nuestro derecho de fondo, la obligación alimentaria va ínsita en la responsabilidad parental, conforme lo estipulado por el art. 658 y conc. del CCC. Así, dicho artículo expresa “Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar A. a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”. Tal deber reviste carácter asistencial, teniendo como finalidad última la satisfacción de las necesidades personales para la conservación de la vida, subsistencia y crecimiento integral de quien la requiere. Como se dijera, en autos se trata de la obligación alimentaria oportunamente acordada a favor de T. I. T. G. de 8 años de edad (nacido el ...) y a cargo del progenitor C. F. T., obligación que el alimentante pretende reducir. La provisoriedad de los alimentos: Habida cuenta de la finalidad de los alimentos (satisfacer las necesidades de los hijos en aras a su crecimiento integral) su naturaleza resulta esencialmente provisional. De ello se sigue que las prestaciones alimentarias pueden modificarse en su cuantía si varían las necesidades del requirente o los ingresos del alimentante, o si se han modificado los criterios tenidos en cuenta al momento de su imposición. Es decir, toda fijación de alimentos es siempre provisoria y puede ser revisada por los tribunales con base a los nuevos elementos arrimados

a la causa (Llovera., Nora; Faraoni, Eduardo Fabián, “A. Doctrina y Jurisprudencia”, Ed. Contexto, 2018, p.189/190). La disminución o reducción pretendida: De forma preliminar, cabe destacar que quien pretende la reducción debe demostrar de manera categórica que la prestación mandada a pagar supera no solo sus concretas posibilidades económicas, sino también su aptitud potencial de satisfacerla, impidiendo atender sus propias necesidades. Asimismo, es necesario tener presente que pesa sobre los progenitores el deber alimentario de sus hijos, mucho más estricto en la ley que el existente entre los parientes, y ello se traduce no solo en la obligación de proveer todo lo atinente a su asistencia integral, sino también en realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios a los fines de cumplir acabadamente con dicho deber emergente de la responsabilidad parental. En tal contexto, a los fines de resolver el incidente corresponde tener en cuenta que el progenitor funda su pedido de reducción de la obligación alimentaria en que comparte más tiempo con su hijo que el acordado oportunamente, y el nacimiento de otra hija con posterioridad al acuerdo. Corresponde por lo tanto analizar si han acaecido tales cambios y si tienen incidencia para modificar la cuota tal como fuera acordada, lo que requiere valorar la prueba ofrecida y diligenciada por las partes. Y es que, a los fines de la procedencia del pedido de modificación de la cuota alimentaria debe acreditarse la variación de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de la determinación (necesidades alimentarias del beneficiario, capacidad económica de los progenitores y tareas de cuidado personal del hijo) o que su mantenimiento deviene injusto por situaciones sobrevinientes. En síntesis, la cuestión a dilucidar queda circunscripta a determinar si conforme lo expuesto, la prueba aportada y contexto de la causa, resulta procedente la reducción de la mesada alimentaria solicitada por T. y en el porcentaje requerido (del 25% al 5% de sus haberes). Por lo tanto, corresponde realizar las siguientes consideraciones: A. En cuanto a las necesidades alimentarias del hijo T. I. de 8 años de edad cabe referir que no se ha acreditado que hayan disminuido, sino que, por el transcurso del tiempo, es dable presumir mayores gastos propios de la mayor edad de los hijos. En efecto, de las constancias de autos surge que tiene más necesidades y gastos propios de la etapa escolar, evolutiva y de socialización, propias de su edad, siendo mayores que cuando se realizó el acuerdo en el año 2023 desde que han transcurrido dos años; como así los gastos de salud y del tratamiento del asma. Por lo demás, la inflación del país no puede ser soslayada lo que impacta necesariamente también sobre el costo de vida. B. En relación a la capacidad

económica del alimentante invocada al momento de la presentación del incidente, cabe referir que de la prueba surge que realiza sus tareas como operario oficial contando con 15 años de antigüedad, de la “C. d. A. F. S.A.”. Repárese que los testigos ofrecidos por su parte, P. N. G. y N. A. T., madre y hermana del incidentista, dan cuenta de las dificultades económicas del mismo, pero en términos generales, sin más sin dar mayores precisiones al respecto. En tal marco, lo cierto es que conforme el recibo de haberes adjuntado en oportunidad de la audiencia del art. 89 del CPF correspondiente a octubre de 2024 surge que percibió ingresos aproximados por la suma de \$1.700.000, de allí que el 25% acordado en concepto de cuota alimentaria, representa la suma de \$425.000, quedando bajo su disponibilidad y para cubrir sus propias necesidades alimentarias el 75% restante. En el punto ninguna prueba aportó en orden acreditar que su capacidad económica es menor, o que el monto acordado se ha vuelto de imposible cumplimiento. La jurisprudencia local ha sido terminante al establecer que: “Cualquier cambio en las circunstancias admitidas por la jurisprudencia para reducir la cuota fijada debe ser analizado con carácter restrictivo y así nos hemos expedido con anterioridad. En efecto quién pretende la reducción debe demostrar de manera categórica que la prestación mandada a pagar supera no solo sus concretas posibilidades económicas sino también su actitud potencial de satisfacerla impidiendo atender sus propias necesidades” (CF2 “Cuerpo de apelación en autos: S., P. A. Y. O. — S. H. — Expte” Recurso de apelación” Auto 81 de fecha 31/05/2022), lo que no aconteció en los presentes. Por lo demás, el nacimiento posterior de otra hija tampoco resulta motivo suficiente para admitir la reducción pretendida desde que si bien es cierto que la niña F. es titular del derecho alimentario, también lo es que si el progenitor ha decidido formar una nueva unión y ampliar su familia, teniendo otra hija, corresponde suponer que él mismo al tomar dicha decisión valoró sus recursos económicos y cuenta con capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de la nueva familia, sin afectar los derechos del hijo ya existente. Es por ello que corresponde requerirle al progenitor la realización de mayores esfuerzos a los fines de satisfacer de manera integral las necesidades de ambos hijos. El nacimiento de una hija posterior no puede ser valorado como una circunstancia con entidad tal, para disminuir el aporte alimentario a favor de otro hijo nacido con anterioridad, si no se acreditan otras circunstancias concretas que avalen su postura. Lo expuesto es sin perjuicio de considerar que mediante la operación de fecha 21/04/2025 se agrega oficio diligenciado por la empleadora del alimentante, C. d. A. F. S.

A., que comunica la desvinculación laboral por parte del Sr. T. con fecha ...; quien con fecha 5/5/25 lo pone de manifiesto y con fecha 16/5/25 peticiona la determinación del monto de la cuota alimentaria en un porcentaje del SMVM, hecho sobreviniente que será valorado infra.

C. Asimismo, corresponde recordar que si bien el deber alimentario recae sobre ambos padres por igual no se desconoce que quien ejerce tareas de cuidado cotidiano efectúa un aporte que merece ser mensurado económicamente (art. 660 del CCC). En el punto el progenitor alega a los fines de la procedencia de la reducción pretendida, los mayores tiempos de cuidado personal del hijo que ejerce; situación negada por la progenitora. El cuidado personal y el régimen de comunicación pactado al acordar la cuota alimentaria, el cual no ha sido modificado vía incidental es el que sigue: “las partes acuerdan que el cuidado de T. I. será compartido, con modalidad indistinta y residencia principal en la casa de la progenitora. Asimismo, establecen el siguiente régimen comunicacional a favor del niño con su progenitor: 1— durante la semana, de la siguiente manera: aquellas semanas en las que el progenitor no comparta el fin de semana con el niño, lo retirará el día Martes en el horario de salida de la escuela de T. (alrededor de las 12 hs) en el domicilio materno y lo reintegra el día Jueves en el horario de las 20 hs en dicho domicilio. Aquellos jueves en los que el progenitor trabaja turno tarde (un jueves al mes), el progenitor reintegrará al niño en el domicilio de la progenitora entre las 22.00 y 23.00 hs, cuando sale de trabajar. Cuando al progenitor le toque compartir el fin de semana con el niño, lo retirará directamente el día jueves del domicilio de la madre, en el horario de las 15 hs aproximadamente, cuando sale del trabajo, reintegrándolo el domingo en el mismo lugar entre las 21 y 23 hs, según si ese domingo el progenitor trabaja por la tarde o por la noche. Esta modalidad se intercala de semana a semana. 2— Fines de semana: un fin de semana de por medio concada progenitor, desde el jueves hasta el Domingo, conforme lo establecido supra. 3— Días especiales y cumpleaños: con el homenajead. 4— Fiestas de Fin de año: una con cada progenitor alternando cada año, comenzado este año Navidad (desde el 24 de diciembre al mediodía hasta el 26 de diciembre) con el progenitor y Año Nuevo (desde el 31 de diciembre al mediodía hasta el 2 de enero) con la progenitora. 5— Vacaciones de invierno: 1 semana completa con cada progenitor; Vacaciones de verano: 15 días completos con cada progenitor. Las fechas específicas serán informadas oportunamente según los compromisos laborales de cada uno, comprometiéndose a hacerlo con antelación suficiente a los fines de una óptima

organización. Asimismo, los progenitores se comprometen a suscribir permisos correspondientes a favor del otro para que nuestros hijos puedan viajar fuera y dentro del país”. El progenitor manifiesta que dicho régimen no concuerda con lo que los progenitores implementan en forma diaria ya que comparte con su hijo T. I. tiempo mayor al acordado, compartiendo casi medio mes juntos. Al respecto de las constancias de la causa, surge que a los fines de probar tal aserto el progenitor rindió la prueba testimonial ofrecida. Así, los testigos propuestos por el progenitor afirman los hechos expresados por el Sr. T.. La testigo P. N. G. (madre del incidentista) relata que el niño pasa con sus padres “siete días o a veces más”. Expresa “lo veo seguido, el fin de semana que quiere ir y en la semana incluso si la madre de T. tiene que hacer algo me llama y me pregunta si me lo puede traer y lo tengo más o menos de la una de la tarde a las doce de la noche.” Añade “En el tiempo escolar lo llevaba y lo traía, ahora en vacaciones T. pasa siete días en la casa de mi hijo y lo lleva D. y también lo va a buscar”. Asimismo, N. A. T. (hermana del Sr. T.), confirma lo mencionado en cuanto a que “mayormente lo tiene quince días, la mitad del mes”. A su turno, J. E. P. (sobrino del progenitor) coincide con las anteriores en sus dichos. Tales deposiciones son contrastadas por los testimonios brindados por los testigos propuestos por la progenitora, que confirman lo expresado por ella. Así, R. E. J. V. L. (amiga de la Sra. G.) respecto del régimen de comunicación se refiere que el progenitor “lo último que supo fue que no estuvo cumpliendo los últimos meses con los horarios de visitas ni pasando tiempo de calidad, lo conoce por dichos de T. y de Dani”. P. R. (pareja de la Sra. G.) expresó que: “fines de semana de por medio sabe que si pasa tiempo con F., y algún día de la semana probablemente por demanda del niño, pero no de manera regular, lo ha llevado a la casa del padre”. A continuación, se tomó audiencia a M. M. O. (cuñada de la incidentada) quien manifestó respecto del tiempo que T. comparte con su papá que lo suele ver los fines de semana y es la mamá quien lo lleva a su casa. Por su lado, C. C. O. (madre de la Sra. G.) dice respecto de la asistencia al colegio de T. “generalmente la que lo lleva y lo trae es su hija, y que él no siempre podía llevarlo o traerlo por un tema laboral de horarios y porque vivía lejos. Últimamente, sucedió que del colegio le pidieron motivos de porque T. no asistía al colegio y le tomó por sorpresa la situación lo consulto con su hija y ella le dijo que no lo estaba llevando el padre a la escuela cuando le tocaba tenerlo a él porque no tenía el vehículo” y en lo que hace al tiempo de cuidado por el progenitor “que se había acordado era fin de semanas de por medio, y un par

de días a la semana que no siempre lo cumplía F.” y que “El padre lo quería ver, pero no se hacía cargo del taxi, entonces todo se hacía cargo su hija de estos traslados que los hacia como un gesto para que T. pueda estar con su padre”. En lo que respecta a la testimonial de A. P. J. Z. (Cuñada de la progenitora) expresó que el progenitor y su hijo comparten “algunos días a la semana, no sabría decir cuales, y los fines de semana de por medio”. Las declaraciones testimoniales producidas resultan controvertidas respecto del tiempo compartido entre el progenitor y su hijo. Mas lo cierto es que los testigos propuestos por el incidentista en rigor de verdad dan cuenta de los cuidados por parte de la familia extensa, principalmente la abuela paterna; y en cuanto al régimen de comunicación de fines de semana de por medio y vacaciones coinciden con el acordado. En tal marco y siendo que no se ha iniciado un incidente de modificación del plan de parentalidad adquieren más fuerza probatoria los testigos ofrecidos por la incidentada desde que coinciden en los días del acuerdo e incluso dan cuenta de algunos incumplimientos paternos. Así, si bien todos los testigos son familiares y allegados de las partes y conocedores de la situación familiar lo cierto es que no logran sustentar la postura paterna de que casi medio mes el hijo comparte con él y con ello admitir la pretensión incidental de reducción. Por otra parte, ello resulta corroborado por la prueba confesional rendida por el propio incidentista. En dicha oportunidad, si bien refiere haber realizado un acuerdo verbal de compartir con el hijo 7 días, frente a la negativa de la progenitora, la vigencia del acuerdo homologado se impone, por lo que esta última posición carece de eficacia convictiva en tal marco. Máxime si en la audiencia confesional de fecha 17/02/2025, el Sr. T. confiesa que “Si ha tenido su vehículo roto, desde mediados de noviembre de 2024 hasta la fecha, aun no se encuentra reparado”, que “No ha cumplido con los días de semana y fines de semanas establecidos en el acuerdo pese a tener tu vehículo roto ya que se manejan actualmente con un acuerdo verbal con la Sra. G..”, que “El mes de noviembre de 2024 que era periodo escolar, fue ese tiempo que no pudo llevarlo al colegio por lo cual solo compartió con el los fin de semanas”. De estos dichos, surge que es el mismo progenitor quien reconoce su incumplimiento al régimen de contacto, que durante el periodo escolar no pudo llevarlo al colegio por lo tanto, que solo compartió con él los fines de semanas. En suma, de todo lo relatado surge que quien se ocupa primordialmente de las tareas de cuidado cotidiano es la progenitora, lo que tiene un valor económico, y ello implica que no ha acreditado una alteración sustancial que derive en la necesaria disminución

de la cuota alimentaria, por lo que el incidente de reducción de la cuota alimentaria debe ser rechazado. 5) El hecho sobreviniente: Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, no puede soslayarse que con posterioridad a que se trabara la Litis, se produjera la prueba ofrecida, la defensora de familia evacuara el traslado final, esto es con fecha 7/3/25, y de que se dictara el decreto de autos, se modifica la situación laboral del progenitor. En efecto, el incidentista manifiesta la desvinculación de su trabajo en relación de dependencia desde marzo de 2025 por lo que requiere que se fije la cuota alimentaria en un porcentaje del SMVM, haciendo presente que abona la obra social del niño A.. La incidentada peticiona se dicte sentencia, destacando la mala fe del alimentante y pidiendo se lo condene en las costas. Del oficio del 21/4/25 surge que el alimentante desde el mes de marzo/2025 se encuentra desvinculado de la C. de A. F. S.A., empleadora para la cual laboraba, careciendo en la actualidad de trabajo registrado. Se trata de un hecho sobreviviente en los términos del art. 332 del CPC. Al respecto se ha sostenido que no hay un límite temporal para su meritación desde de qué se trata un hecho novedoso que altera la situación, cambia incluso la causa pero que por el principio de consolidación el juez de la causa debe resolver teniendo en cuenta, no solo los hechos existentes al tiempo de la traba de la Litis, sino también al tiempo de fallar (F., Raúl, Impugnaciones ordinarios y extraordinarias, Córdoba, Alveroni, abril de 2006, pág. 103) y ello no violenta el principio de congruencia. En tal contexto y siendo necesario brindar tutela judicial efectiva a T. I. corresponde considerar —sin perjuicio de la resolución que anteriormente se confirma en cuanto al acuerdo de cuota alimentario vigente-, que se debe fijar un piso mínimo en un porcentaje de salario mínimo vital y móvil, a los fines de cubrir las necesidades alimentarios del hijo, desde que quedó desvinculado del trabajo y hasta tanto el progenitor retome la actividad laboral en el mercado formal; oportunidad en la cual el porcentaje de los haberes acordados retomará su plena vigencia, pero con el piso mínimo aquí establecido para garantizar los alimentos. En efecto, la situación de desempleo constituye un hecho sobreviniente, novedoso respecto del sustrato fáctico relatado en la demanda incidental, de modo que su acontecimiento me obligaba a considerarlo al momento de sentenciar para de tal modo dictar una resolución actual y eficaz, ajustada a las nuevas circunstancias, y ello explica la sustitución del porcentaje acordado sobre los ingresos por su equivalente al del SMVM, desde que ello garantiza la permanente actualización, permitiendo su cálculo y vigencia cuando el alimentante no registre trabajo en relación de dependencia

(CF2 Non Cba, en autos “M, F C y otro — Solicita homologación — Recurso de apelación” (Expte. 287546), auto 134 del 17/10/18; y “G, J M c/ C, E V — A.” — Cuerpo de apelación”, auto 171 del 05/10/22). En el contexto fáctico descripto corresponde recordar que el carácter altamente mutable de las relaciones y realidades familiares genera instancias de revisión frecuentes de lo decidido o acordado en relación a los hijos, por lo que el análisis que se requiere debe necesariamente abordarse desde una mirada actual y comprometida con la tutela judicial efectiva de los derechos involucrados. Así lo tiene dicho la CSJ al disponer que “las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición de los recursos...” (CSJN, Fallos: 335:905; 318:2438; íd. “D. I. P., V. G. y otro c/Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo”, sent. 6/08/2015). Así, ante tal contingencia, y a los fines de cuantificar la cuota alimentaria a regir desde que el obligado alimentario dejó de percibir ingresos en relación de dependencia, impidiendo con ello su cuantificación, corresponde considerar que el 25% de los haberes acreditados en octubre de 2024 rondaban aproximadamente \$1.700.000 por lo que el 25% daba un aproximado de \$425.000. Así que si se toma el salario mínimo vital y móvil vigente en ese momento, esto es, en octubre de 2024, que ascendía a \$271.571,22, el 25% de los ingresos representaba 156% del salario mínimo vital y móvil, monto en el que se fija el piso mínimo de la cuota en los presentes. Dicha suma se estima adecuada para hacer frente a las necesidades alimenticias del niño en la extensión prescripta por la ley y con el fin de no poner en riesgo la provisión de alimentos y la integridad del derecho de alimentos de T. I.. Y si bien no se desconoce la situación de desempleo del progenitor, queda bajo su órbita acreditar que la prestación mandada a pagar supera no solo sus concretas posibilidades económicas, sino también su aptitud potencial de satisfacerLa cuota alimentaria también se integra con más la obra social a cargo del progenitor. Los gastos extraordinarios se mantienen en lo acordado, en un 50% a cargo de cada progenitor al igual que el co seguro del psicólogo; añadiendo conforme lo peticionado por la Representante Complementaria, el 50% de los gastos de educación anualizados. Todo ello, sin perjuicio de que las partes puedan incidentar el valor de la cuota alimentaria que consideren adecuado, aportando la prueba necesaria y por la vía pertinente. Finalmente, no se puede perder de vista que en las materias tratadas en el presente, rige el principio de interés superior de las niñas, niños o adolescentes, el que ha sido recepcionados en nuestro ordenamiento jurídico con la

Convención sobre los Derechos del Niño y su acogida por la ley 26061, decretos reglamentarios y el Código Civil y Comercial de la Nación y que sirven como norte para tomar decisiones en las que sus derechos se encuentren involucrados. 6) La solución que se propicia: En virtud de todo lo considerado corresponde rechazar el incidente de reducción de la cuota alimentaria, manteniéndose vigente la homologada mediante el auto 325 del 18/5/2023; pero en atención al hecho sobreviniente y siendo que de momento el obligado alimentario no percibe ingresos en relación de dependencia se cuantifica la cuota alimentaria desde la fecha en que se desvinculó del empleo en la suma de pesos equivalente al 156% del SMVM, a pagar del 1 al 5 de cada mes conforme lo acordado; con más la obra social a cargo del progenitor, y el 50% de los gastos extraordinarios, co seguros del psicólogo y gastos anualizados de inicio escolar. Para el caso que el progenitor retome la actividad laboral en relación de dependencia la cuota alimentaria se cuantifica en el 25% de los haberes tal como fuera acordado, pero manteniéndose el piso mínimo aquí establecido del 156% del SMVM.

7) Las costas y los honorarios profesionales: Atento el resultado arribado, no habiendo prosperado el incidente argüido por el alimentante, y en atención a la naturaleza asistencial de la obligación de que se trata, las costas han de ser impuestas al alimentante vencido, C. F. T. (art. 130 del CPC) desde que no existe mérito en la causa para apartarse del principio general aplicable en materia de A.. Ello además por cuanto, de disponerse lo contrario el pago de gastos y honorarios por el alimentado significaría distraer fondos que necesita para la atención de sus necesidades, las que quedarían, entonces, parcialmente insatisfechas (Loutayf Ranea, Roberto G. “Condena en costas en el proceso civil” 2º reimpresión, Editorial Astrea, Año 2013, p. 431). Los honorarios profesionales del abogado de la incidentada, letrado P.R. F., corresponde sean regulados con aplicación de los arts. 26, 39 incs. 1 y 5 y 75 primer párrafo última parte del CA. Así, el art. 75 en su parte pertinente establece que, en los casos de los incidentes de modificación de cuota, la base económica a los fines de la regulación de honorarios estará dada por la diferencia en más o en menos de la cuota alimentaria anterior, multiplicada por 24 meses, con un mínimo de diez (10) jus. En el caso no ha existido variación desde que —aun considerando el hecho sobreviniente— la cuota alimentaria se mantiene. Siendo ello así y en atención a las pautas de valoración del art. 39, en especial incs. 1 y 5 del CA resulta ajustado a derecho remunerar la labor del letrado P.R.F. en 5 jus más del mínimo legal, esto es en la suma de quince (15) jus, equivalentes a

\$507.303,75 conforme su valor (jus = \$33.820,25). Asimismo, se regulan los honorarios de la letrada del incidentista perdidosa C. M. V. en virtud de los arts. 26, 39 incs. 1y 5, y 75 del CA, en el mínimo legal, esto es, la suma de 10 jus equivalentes a \$338.202,50 conforme su valor (jus = \$33.820,25) y a cargo de su comitente. Por todo ello, normas legales citadas y lo dispuesto por los arts. 638, 658, 659, 660 correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial y art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26061; RESUELVO: 1. Rechazar el incidente de reducción de la cuota alimentaria incoado por C. F. T., manteniéndose vigente la homologada mediante el auto 325 del 18/5/2023; pero en atención al hecho sobreviniente y siendo que de momento el obligado alimentario no percibe ingresos en relación de dependencia se cuantifica la cuota alimentaria desde la fecha en que se desvinculó del empleo en la suma de pesos equivalente a 156% del SMVM, a pagar del 1 al 5 de cada mes conforme lo acordado; con más la obra social a cargo del progenitor, y el 50% de los gastos extraordinarios, co seguros del psicólogo y gastos anualizados de inicio escolar. Para el caso que el progenitor retome la actividad laboral en relación de dependencia la cuota alimentaria se cuantifica en el 25% de los haberes tal como fuera acordado, pero manteniéndose el piso mínimo aquí establecido del 156% del SMVM. 2. Imponer las costas del incidente de disminución de cuota alimentaria al alimentante vencido, C. F. T. (art. 130 del CPC) 3. Regular los honorarios del letrado P. R. F. en la suma de quince (15) jus, equivalentes a \$507.303,75 conforme su valor (jus = \$33.820,25), los que se encuentran a cargo del alimentante vencido, C. F. T.. 4. Regular los honorarios de la letrada del incidentista C. M. V. en la suma de diez (10) jus, equivalentes a \$338.202,50 conforme su valor (jus = \$33.820,25), los que se encuentran a cargo de C. F. T.. Protocolícese, hágase saber y dese copia. FDO.: SQUIZZATO.